

Acuerdo de Agencia de Exportación de Mercancías Shunfeng (Contrato Principal)

Parte A (El cliente): _____

Cedula de Indentidad: _____

Parte B (Agente): _____

RIF de la empresa: _____

Ambas partes, basándose en los principios de igualdad y beneficio mutuo, tras una negociación amistosa, acuerdan lo siguiente respecto al servicio de agencia de exportación encargado por la Parte A a la Parte B, con el fin de cumplirlo conjuntamente:

Artículo 1. Autorización y agente.

1-1. La Parte A autoriza a la Parte B como agente de exportación de mercancías, para que gestione la reserva de espacio de carga, despacho aduanero, inspección, almacenamiento, seguros, entrega de mercancías y otros asuntos relacionados con el transporte.

1-2. La Parte B tiene el derecho de consolidar pequeñas cantidades de mercancías bajo una misma categoría de producto para su declaración ante la aduana, de acuerdo con la legislación aduanera vigente. Si la Parte A requiere que su mercancía se declare de forma independiente (Nacionalizar la carga independiente), deberá proporcionar los documentos necesarios para el trámite y asumir los costes adicionales correspondientes.

Artículo 2. Alcance y Vigencia del Acuerdo

2-1. Este contrato establece las bases generales de cooperación entre las partes. Cada encargo específico de la Parte A se registrará por la “Detallada de Servicios Shunfeng” (Tabla de detalles), confirmada por ambas partes.

2-2. Las disposiciones de la Tabla detallada forman parte integral del presente contrato. En

caso de discrepancia entre la tabla de detalles y este contrato, prevalecerá la tabla de detalles.

Artículo 3. Obligaciones de la Parte A

3-1. La Parte A deberá declarar honestamente la cantidad y denominación de las mercancías, rellenar la tabla detallada de manera precisa y completa, y asumir toda la responsabilidad por la veracidad y legalidad de la información proporcionada.

3-2. La Parte A deberá, conforme a los requisitos del país de exportación y del país de destino, proporcionar a la Parte B todos los documentos necesarios para los trámites e inspección.

3-3. La Parte A garantiza cumplir con todas las disposiciones de este contrato y de la tabla detallada, así como pagar a la Parte B todos los costos de manera completa y puntual.

Artículo 4. Obligaciones de la Parte B

4-1. La Parte B deberá, estar acuerdo con la información contenida en la tabla detallada, organizar responsablemente la exportación de las mercancías hasta el destino designado por la Parte A.

4-2. La Parte B deberá informar oportunamente a la Parte A sobre cualquier progreso importante o cualquier situación anormal relacionada con los asuntos encargados.

4-3. En caso de que la Parte A sufra pérdidas de mercancías debido a la intención o la gestión negligente de la Parte B, y se confirme que es responsabilidad de la Parte B, se aplicarán las cláusulas de indemnización estipuladas en este acuerdo, con el límite de responsabilidad establecido en el Artículo 6 del mismo.

Artículo 5. Cálculo de gastos y otras descripciones.

5-1. Los costos específicos y la forma de pago se registrarán por la tabla detallada confirmada por ambas partes.

5-2. Si la Parte A no ha pagado la totalidad de los costos, la Parte B tendrá derecho a suspender la entrega de las mercancías (es decir, pago antes de la entrega).

5-3. El volumen estándar de los embalajes de la Parte B es de 0.125 m³ por caja (es decir, 8 cajas equivalen a 1 m³). Si se requiere utilizar las cajas de la Parte B, se cobrará un costo adicional aproximado de 2 USD por caja.

5-4. El peso estándar por metro cúbico es de hasta 499 kg. Si se excede este peso, se cobrará un recargo según el exceso: de 500 a 699 kg = 1.5 veces la tarifa de transporte; más de 700 kg = 2 veces la tarifa de transporte.

5-5. Cuando la mercancía llegue al destino, si se trata de productos de recogida propia, la Parte A deberá retirarla dentro de tres días. Si transcurren más de siete días sin que la mercancía sea retirada o sin que se pueda notificar a la Parte A para su retiro, se generarán los costos de almacenamiento correspondientes, y la Parte B no asumirá responsabilidad por pérdidas.

5-6. El flete puede pagarse de dos maneras: prepago al enviar o pago al llegar la mercancía a aduana Venezuela. Si la Parte A elige pagar al recibir, se aplicará un recargo del 3% sobre el monto del flete.

5-7. La Parte B solo se encarga del servicio de exportación de mercancías y no existe una transacción de compraventa sustantiva con la Parte A; por lo tanto, la Parte B no asume responsabilidad por la calidad de los productos de la Parte A ni por disputas o indemnizaciones con terceros.

Artículo 6. Limitación de Responsabilidad por Indemnización

6-1. Si ocurre pérdida, daño o faltante de mercancías dentro del ámbito de responsabilidad de la Parte B y la Parte A no ha contratado seguro para ese envío, la compensación máxima de la Parte B no excederá 2 veces el costo de flete del envío; si la Parte A elige “pago a la entrega”, la compensación máxima será 2 veces el flete. La Parte B puede elegir compensar

con mercancías o con su valor equivalente. (Nota: Los costos de flete nacional Venezuela, no están incluidos en la compensación).

6-2. Si la mercancía de la Parte A está asegurada, se reclamará directamente a la compañía de seguros según los términos de la póliza. La Parte B puede brindar asistencia necesaria, pero no asume responsabilidad por indemnización dentro del alcance del seguro.

Artículo 7. Cláusulas de Exoneración de Responsabilidad

Por las siguientes causas, la Parte B no asume responsabilidad por pérdidas o retrasos:

7-1. Por fuerza mayor (como terremotos, guerras, tormentas, saqueos, retenciones en tránsito por terceros países, cambios de política, etc.) que cause pérdidas a la Parte A, la Parte B no será responsable. (Pero se esforzará en proporcionar evidencia relevante).

7-2. Las cargas que sean retenidas, o perdidas, por ser mercancía ilegal o por requerir licencias específicas de despacho aduanero, no serán objeto de ninguna responsabilidad ni indemnización por parte de la Parte B.

7-3. Si la Parte A no recibe la mercancía a tiempo o se retrasa en su recepción, o informa pérdidas después de 24 horas, la Parte B no será responsable.

7-4. Si el contenido de la tabla detallada fue incorrectamente completado por la Parte A o se cambia la dirección de entrega sin notificación previa, y esto causa pérdidas, errores o retrasos, la Parte B no será responsable.

7-5. La Parte B no se hará responsable de ningún daño ocurrido durante el transporte en artículos frágiles, delicados o especiales, ni en aquellos que se dañen por un mal embalaje. Asimismo, la Parte B ya había avisado previamente a la parte A sobre el riesgo de daño de la mercancía, no será responsabilidad de la Parte B.

Artículo 8. Información adicional

8-1. Tras la confirmación de ambas partes, este contrato reemplaza todos los compromisos

verbales o discusiones previas con representantes de ventas. Los documentos conservados por la Parte B y firmados por la Parte A (incluidos los documentos digitales) constituyen la única evidencia válida.

8-2.Si alguna cláusula de este contrato es considerada inválida según la ley local, ello no afectará la validez de las demás disposiciones.

8-3.En caso de cualquier disputa, las partes deberán intentar resolverla mediante negociación amistosa. Si no se llega a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá someter la disputa ante el tribunal competente del lugar de residencia de la Parte B para su resolución judicial.

Este Acuerdo y la tabla detallada pueden firmarse presencialmente o en línea, teniendo ambos la misma validez legal, tras la firma de cualquiera de los acuerdos, los términos de ambos entrarán en vigor simultáneamente, la "tabla de detalles" y "Acuerdo de Exportación de Carga Shunfeng" (incluyendo firma digital) o el sello de ambas partes.

Antes de encargar a la Parte B la exportación de mercancías, la Parte A deberá leer detenidamente los términos y comprender completamente las responsabilidades y riesgos de ambas partes antes de firmar. Agradecemos su apoyo y comprensión, y esperamos poder servirle nuevamente.

Parte A (Cliente del envío)

Parte B (Proveedor del envío)

Representante(firma).

Representante (firma).

Fecha de la firma:

Fecha de la firma: